

0002142-34.2016.8.26.0319

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... nem processado; que teve passagem por tráfico quando menor; que nada tem contra as testemunhas; que mudou de vida, construiu família e está seguindo um caminho honesto; que encontrou a vítima no bar, saíram para cheirar cocaína e depois voltaram para o bar; que o interrogado estava no carro e a treta na frente no bar".

Já o denunciado Macielson não foi encontrado para ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

2ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002142-34.2016.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002142-34.2016.8.26.0319

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo Henrique da Silva Chaves e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA CHAVES, qualificado às fls. 24/25 e MACIELSON DA SILVA, qualificado às fls. 27/28, foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pois alega-se que, no dia a 05 de julho de 2016, às 03h50min, na Rua Carlos Foganholi, n. 2, Vila Repke, nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, juntamente com dois indivíduos não identificados, agindo em concurso caracterizado pelo vínculo subjetivo e atuação conjunta visando ao fim comum, subtraíram, para proveito de todos, mediante violência à vítima Marcos Caetano Inácio, 01 aparelho celular, marca Samsung, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente a mesma. Alega-se que, segundo o apurado, os denunciados e os dois indivíduos não identificados planejaram o roubo, saíram no veículo VW/Gol 16v, branco, placas MNX0004 e, próximo à linha férrea, avistaram a vítima caminhando. O grupo, então, parou o carro, desceu e anunciou o assalto, passando a agredir a vítima com socos e chutes, causando-lhe ferimentos. Em seguida, os denunciados e os

indivíduos não identificados pegaram o celular da vítima e se evadiram do local. A vítima reconheceu os denunciados e não recuperou o aparelho celular (fls. 09 e 19).

Vieram aos autos deste processo o auto de prisão em flagrante (fls. 02), os termos de declarações na fase policial (fls. 03/04, 06/07, 08, 09), o termo de interrogatório do réu Eduardo (fls. 10/11), o termo de interrogatório do réu Macielson (fls. 13), o boletim de ocorrência nº 2830/2016 (fls. 15/18); foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado Macielson (fls. 26/28). Na análise do auto de prisão em flagrante dos autuados, foi convertida a prisão em flagrante dos indiciados em preventiva (fls. 29). Vieram aos autos o auto de reconhecimento de pessoa (fls. 55) e o relatório final do inquérito policial (fls. 69/70). A denúncia foi oferecida (fls. 73) e recebida (fls. 77). O defensor do réu Eduardo apresentou resposta à acusação (fls. 87). O acusado Macielson foi citado (fls. 95). O acusado Eduardo foi citado (fls. 98). O defensor do réu Macielson apresentou resposta à acusação (fls. 105/106). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 118). Pelo defensor do réu Macielson foi impetrado Habeas Corpus, em 01 de junho de 2017, o qual foi indeferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 129). Por esse juízo foi indeferido o requerimento pela liberdade provisória dos réus Macielson e Eduardo (fl. 156). Foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado Eduardo (fls. 161/162, 167). Foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado Macielson (fls. 163/166, 168). Em audiência de instrução, realizada no dia 10 de agosto de 2017, procedeu-se as oitivas das testemunhas de acusação, PM Marcelo Tarossi Vitorio, PM Tiago José de Oliveira e Marcos Caetano Inacio (fl. 170/171). Pelo defensor do réu Macielson foi impetrado Habeas Corpus, em 01 de setembro de 2017, o qual foi indeferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 210/211). Por esse juízo foi indeferido o requerimento pela liberdade provisória do réu Eduardo (fl. 244). Pelo defensor do réu Macielson foi impetrado Habeas Corpus, em 28 de novembro de 2017, o qual foi Deferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl. 247). Por esse juízo foi deferido o requerimento pela liberdade provisória do réu Eduardo (fl. 260). Foram juntadas aos autos o laudo pericial de lesão corporal/indireto nº 160476/2018 (fls. 283/284). Foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado Macielson (fls. 291/293, 296/299). Foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado Eduardo (fls. 294/295, 300/302). Em audiência de instrução, realizada no dia 30 de maio de 2022, realizada excepcionalmente de forma virtual, procedeu-se as oitivas da testemunha Valter Martins de Souza e, em seguida, o réu Eduardo Henrique da Silva Chaves foi interrogado. Considerando que o réu Macielson da Silva, devidamente citado da presente ação penal não foi encontrado para ser intimado nos últimos endereços informados nos autos, estando em local incerto e não sabido, e tinha por dever informar este juízo acerca de eventuais mudanças de endereço, foi decretado a sua revelia (fls. 378).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação dos réus como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, nos termos da denúncia, bem como requereu a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 381/391).

O ilustre defensor do réu Macielson, em alegações finais, pugnou, em síntese, pela absolvição do réu, em razão do princípio do in dubio pro reo; subsidiariamente, pleiteou que seja considerada a participação de menor importância do réu na cadeia de eventos do fato delituoso narrado na inicial, de acordo com o artigo 29, § 1º, do Código Penal. Por fim, requereu que o cumprimento desta ocorra no regime inicial aberto, ou a conversão em pena restritiva de direitos. (fls. 395/399).

O ilustre defensor do réu Eduardo, em alegações finais, pugnou, em síntese, pela absolvição do réu, sustentando que não ficou devidamente provado que o réu tenha praticado o delito, bem como que, na remota hipótese de condenação, que seja aplicada a detração para descontar o período encarcerado e, assim, fixar o regime

aberto para o cumprimento do restante da pena (fls. 400/404).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise dos autos, tem-se que PROCEDE EM PARTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, vez que comprovada a materialidade e autoria do crime apenas em relação ao réu Macielson.

A materialidade do delito vem estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 02), nos termos de declarações na fase policial (fls. 03/04, 06/07, 08, 09), no termo de interrogatório do réu Eduardo (fls. 10/11), no termo de interrogatório do réu Macielson (fls. 13), no boletim de ocorrência nº 2830/2016 (fls. 15/18), no auto de reconhecimento de pessoa (fls. 55), no laudo pericial de lesão corporal/indireto nº 160476/2018 (fls. 283/284). bem como na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, o conjunto probatório leva à conclusão de que o denunciado Macielson realmente praticou o roubo em questão, havendo dúvidas quanto ao acusado Eduardo, senão vejamos.

O denunciado Eduardo Henrique da Silva Chaves, ao ser interrogado em juízo, declarou "que a acusação não é verdadeira; que naquela noite o interrogado estava bebendo com Macielson e mais três elementos; que pediu para Valter dar uma volta com o carro; que foi até um bar de mulherada; que atropelaram uma lebre; que na volta havia o bar da Cris; que pararam ali e ficaram bebendo; que a vítima veio perguntar se tinha pó e todos cheiraram juntos; que pegaram cerveja e entraram no carro; que Maciel e mais dois disseram que iam pegar algo no bar e depois viriam; que viu uma briga no bar e depois eles entraram no carro; que na volta bateu o veículo na sarjeta, deixando o carro no local; que saíram à pé, mas foram abordados pela polícia; que chegou uma outra viatura com a vítima; que perguntado pelo policial, a vítima apontou para Maciel e outro; que depois o policial perguntou para a vítima acerca do interrogado e a vítima então falou que o interrogado estava junto, que era o interrogado também; que o interrogado não sabia nada de assalto, pois pegou a cerveja e voltou para o carro; que só viu uma discussão, briga e depois entraram no carro e só falaram "Vamos Dudu, teve treta!"; que como o interrogado não tinha feito nada, a abordagem da polícia foi tranquila; que tem 24 anos, amasiado, tem dois filhos (3 anos e 5 meses), trabalha com o sogro como pedreiro, com remuneração de R\$ 2.600,00; que nunca foi preso e nem processado; que teve passagem por tráfico quando menor; que nada tem contra as testemunhas; que mudou de vida, construiu família e está seguindo um caminho honesto; que encontrou a vítima no bar, saíram para cheirar cocaína e depois voltaram para o bar; que o interrogado estava no carro e a treta na frente no bar".

Já o denunciado Macielson não foi encontrado para ser intimado nos endereços constantes dos autos, estando em lugar incerto e não sabido, razão pela qual teve a sua revelia decretada (fls. 378).

A vítima Marcos Caetano Inácio relatou, em juízo, "que estava descendo e foi pego próximo à linha do trem; que eram quatro elementos, desceram do Gol e abordaram; que bateram com soco e pontapé, ficou quinze dias sem trabalhar por força dos machucados; que levaram só o celular; que valia cerca de R\$ 1.000,00, que havia comprado há uma semana; que fugiram com o Gol; que pegou a placa do carro e a polícia o localizou lá na Vila Repke; que o depoente já conhecia Maciel, porque o depoente tinha amizade com a sogra de Maciel; que os policiais pegaram dois elementos, mas eles não contaram aonde estava o celular; que reconheceu, na Delegacia, os dois detidos como sendo os assaltantes; que passou por atendimento médico, mas não foi no IML; que o assalto foi por volta da meia-noite e quarenta; que o depoente vinha da Vila Cruzeiro; que o depoente não tinha desavenças com

qualquer deles; que já conhecia Eduardo do Jd. Primavera; que Eduardo também agrediu, eram amigos; que nunca foi para a cidade de Vanglória, muito menos com os réus; que procedido o reconhecimento em juízo, o depoente reconheceu o réu Macielson como sendo um dos assaltantes que lhe agrediram; que não reconheceu Eduardo, pois o assaltante era mais escuro; que ressalta que não conhecia Eduardo."

A testemunha Marcelo Tarossi Vitório, Policial Militar, relatou, em juízo, "que é PM há 18 anos; que foi comunicado pelo COPOM de roubo na área Central, em que quatro elementos que agrediram a vítima e fugiram com o Gol; que a vítima disse que conhecia um dos elementos, morador do Jd. Primavera; que acharam o Gol próximo ao Túnel da Contente, com a roda quebrada, motor quente; que no interior do Gol havia equipamentos de pesca; que diligenciou e encontrou os dois réus presentes em audiência com vara de pesca, saindo da Vila Repke sentido Jd. Primavera; que estavam há três ou quatro quarteirões do Gol; que foram abordados e disseram que estavam pescando, eram noite; que desconfiaram da resposta e encaminhou ao Gol; que em contato com a vítima, essa reconheceu um dos suspeitos, qual seja, Macielson, dizendo, inclusive que já tinha ajudado Macielson com cesta básica; que a vítima reconheceu Eduardo como sendo o assaltante; que ambos os suspeitos confessaram o roubo, mas disseram que não falaria quem eram os dois assaltantes por medo de represálias; que não conhecia o réu dos meios policiais; que o depoente não presenciou formal reconhecimento dos suspeitos; que o depoente presenciou foi quando, ao parar a viatura, com os dois rapazes dentro do compartimentos de presos, a vítima veio, de fora, e disse que eram dois dos assaltantes; que encontraram o Gol meia hora depois do COPOM; que o dono do Gol estava na Delegacia dizendo que o carro foi furtado, mas descobriu-se depois que ele emprestou por duas pedras de crack; que a vítima apresentou machucados leves pelo rosto e foi encaminhada ao hospital; que não encontraram o celular no carro; que os suspeitos disseram que entregaram o celular ao 3º assaltante; que a vítima disse que estava indo para casa".

A testemunha Thiago José de Oliveira, Policial Militar, relatou, em juízo, "que é PM há 14 anos; que o COPOM informou roubo na área Central, em que quatro elementos em um Gol cinza subtraem celular da vítima; que a vítima disse que um dos assaltantes morava no Jd. Primavera e chamava-se Macielson; que na Vila Repke acharam Macielson e outro rapaz, que foram abordados; que os suspeitos disseram que estavam pescando; que os dois foram conduzidos a Delegacia; que a vítima reconheceu os dois suspeitos, vendo-os no compartimento de presos da viatura, que estava fechado; que a vítima viu pelo vidro; que, depois, conduziram os dois elementos para o interior da Delegacia e foi feito o reconhecimento pela porta; que o depoente presenciou o reconhecimento e ele foi positivo; que a vítima reconheceu os dois suspeitos; que o PM Marcelo não presenciou esse reconhecimento; que o depoente conversou com os dois suspeitos e eles confessaram o roubo, mas não quiseram falar quem seriam os outros dois assaltantes; que não lembra se a vítima estava ferida; que não conhecia os réus dos meios policiais; que antes de encontrar os suspeitos foi encontrado o Gol, que estava com a roda batida e pneu estourado; que o carro estava aberto; que no porta-malas do Gol havia equipamentos de pesca; que quando da abordagem um suspeito tinha vara de pesca e outro uma lebre, mas não sabe quem estava com a vara; que não há modificação da aparência dos réus do dia da prisão frente essa audiência; que entre o chamado do COPOM e encontrar o carro demorou 10 minutos; que não havia outros suspeitos nas proximidades; que o dono do carro estava na Delegacia para fazer B.O de furto, já os réus disseram que emprestaram o carro a troco de drogas; que o dono, depois, confirmou que entregou o carro, mas não disse para quem; que o fato ocorreu após a meia noite; que a vítima disse que ia para casa dele; que a vítima disse que os quatro elementos desceram do carro, agrediram e tomaram o celular."

A testemunha Valter Martins de Souza, relatou, em juízo, "que o depoente conhece a vítima Marcos; que o depoente não viu o roubo; que o depoente estava no bairro Primavera e Macielson pediu o carro emprestado para pegar umas mulheres; que o

depoente cobrou 20 reais; que depois soube que seu carro havia sido guinchado; que foi delegacia e o carro estava lá; que a polícia pegou o carro junto com Macielson, sendo que o carro estava com documento atrasado; que ao chegar na delegacia a vítima falou que teve seu celular roubado, mas não falou quem roubou; que a vítima não falou nada do carro; que o depoente cortava cana junto com Marcos; que Marcos não contou para o depoente como foi o roubo; que quando Macielson pediu o carro para o depoente ele estava sozinho; que conhecia Macielson do bairro Primavera, da casa de um outro amigo do depoente; que soube na delegacia que o carro do depoente havia sido usado para um roubo; que acha que foi Macielson e outros elementos; que viu dois elementos presos lá na delegacia; Que vendo a foto do réu Eduardo, disse não lembra desse rapaz; que acha que emprestou o carro para esse rapaz, mas estava muito ruim naquele dia, estava alcoolizado".

Seja à luz dos depoimentos supratranscritos, seja diante das demais provas existentes nos autos, reputa-se imperiosa a conclusão de que restou comprovado, com a certeza necessária, de que o denunciado Macielson praticou o roubo descrito na denúncia.

Por primeiro, é importante ressaltar que a vítima Eduardo RECONHECEU, EM JUÍZO, o denunciado MACIELSON, pessoa já conhecida, senão vejamos:

"que o depoente já conhecia Maciel, porque o depoente tinha amizade com a sogra de Maciel;" ... "que procedido o reconhecimento em juízo, o depoente reconheceu o réu Macielson como sendo um dos assaltantes que lhe agrediram;"

Ora, como é cediço, a palavra da vítima, mormente quando corroborada pelos demais elementos probatórios, é dotada de especial relevância, considerando a clandestinidade do delito, bem como por incidir sobre a conduta de pessoas desconhecidas.

Nesse sentido:

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TACRIM-SP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

Soma-se a tal que o dono do carro Gol, utilizado no assalto, afirmou ter emprestado o carro para Macielson, pessoa que já conhecida, pois declarou, em juízo, que "que quando Macielson pediu o carro para o depoente ele estava sozinho; que conhecia Macielson do bairro Primavera, da casa de um outro amigo do depoente; que soube na delegacia que o carro do depoente havia sido usado para um roubo; que acha que foi Macielson e outros elementos;..."

Frisa-se que Macielson NÃO compareceu em Juízo para apresentar sua versão dos fatos, embora plenamente ciente dessa obrigação. Assim, Macielson adotou postura típica daqueles que, cientes da sua responsabilidade criminal, opta por se afastar da Justiça.

Aliás, basta verificar os antecedentes do acusado Macielson para que se constate que é dado a prática de crimes, tanto é que já foi condenado por roubo (fls. 163/166).

Os policiais militares relataram que a vítima reconheceu dos detidos como os assaltantes, reconhecimento esse que se deu, segundo o PM Marcelo, no compartimento de presos da viatura, senão vejamos:

"que o depoente não presenciou formal reconhecimento dos suspeitos; que o depoente presenciou foi quando, ao parar a viatura, com os dois rapazes dentro do compartimentos de presos, a vítima veio, de fora, e disse que eram dois dos assaltantes;"

O PM Marcelo foi enfático ao declarar que a vítima já conhecia Macielson, o que, por evidente, confere maior credibilidade ao reconhecimento desse denunciado.

Já o policial Thiago relatou que “que a vítima reconheceu os dois suspeitos, vendo-os no compartimento de presos da viatura, que estava fechado; que a vítima viu pelo vidro; que, depois, conduziram os dois elementos para o interior da Delegacia e foi feito o reconhecimento pela porta; que o depoente presenciou o reconhecimento e ele foi positivo; que a vítima reconheceu os dois suspeitos; que o PM Marcelo não presenciou esse reconhecimento; que o depoente conversou com os dois suspeitos e eles confessaram o roubo, mas não quiseram falar quem seriam os outros dois assaltantes; que não lembra se a vítima estava ferida; que não conhecia os réus dos meios policiais;”

Nesse diapasão, não há qualquer dúvida de que o réu Macielson efetivamente foi um dos autores do roubo, tendo atuado com mais elementos na empreitada criminosa.

A violência empregada, também restou devidamente comprovada, seja pelos laudos acostados nos autos, seja pela declaração da vítima.

Convém ressaltar que a ausência de localização do aparelho subtraído não impede a condenação do denunciado Macielson, face os demais robustos elementos probatórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros meios de provas. 2. Na hipótese, o relato da ofendida foi firme, coerente e alinhado como alinhado com o restante do acervo probatório, constituído pelas declarações da outra vítima e das testemunhas. 3. A ausência de recuperação da res furtiva não impõe a absolvição do acusado, porquanto a materialidade restou comprovada através de outros elementos. 4. Recurso não provido, para manter a r. Sentença Condenatória. (TJ-AM – APR: 06169436220178040001 AM, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 29/04/2019, Segunda Câmara Criminal).

Cumprе consignar que não há de se falar “in casu” de participação de menor importância no tocante ao réu Macielson, vez que além de identidade de desígnios para a prática do crime de roubo, houve atuação direta e decisiva na empreitada criminosa tal como concebida e planejada, comprovado, inclusive, pela identificação pela vítima do denunciado Macielson, bem como que o mesmo foi quem pediu emprestado o carro usado na empreitada criminosa.

No tocante à causa de aumento consistente no “concurso de agentes”, tem-se que o quadro probatório é uniforme no sentido de que a vítima, quando do roubo, foi agredido por mais de um elemento, sendo que o próprio réu Macielson, ao ser ouvido na fase policial, disse não querer informar o nome dos outros ocupantes do carro por medo, embora negasse o roubo (cf. fls. 13).

Considerando que a defesa não produziu qualquer efetiva prova em sentido contrário, os elementos cognitivos supra expostos são aptos para lastrear um juízo de certeza quanto à autoria do roubo, em concurso de agentes, pelo acusado Macielson, pessoa já conhecida da vítima.

Entendimento contrário implica violação ao princípio da verdade real no processo penal, o que não se admite.

Assim, a condenação de Macielson é de rigor.

O mesmo não é possível afirmar no tocante ao réu Eduardo, senão vejamos.

O denunciado Eduardo, conforme supra exposto, apresentou versão que não foi afastada pela prova oral.

Ora, o réu Eduardo declarou que estava no mesmo carro de Macielson e demais elementos, mas não sabia e não participou do roubo, negando, portanto, o necessário vínculo subjetivo com os demais autores do ilícito praticado.

Frisa-se, por oportuno, que relevantes provas produzidas na fase do inquérito policial NÃO foram confirmadas em Juízo.

Nesse diapasão, merece especial destaque a palavra da vítima em audiência no sentido de que NÃO RECONHECE O RÉU EDUARDO como sendo um dos assaltantes, pois declarou: " ... que não reconheceu Eduardo, pois o assaltante era mais escuro; que ressalta que não conhecia Eduardo."

Assim, caiu por terra o reconhecimento de Eduardo realizado por Marcos às fls. 55.

Também resta afetada a carga probatória da confissão policial de fls. 10, realizada sem a presença de advogado, versão essa NÃO repetida em Juízo.

Assim, as versões apresentadas pelos policiais no sentido de que Eduardo confessou a prática do réu tem sua carga probatória diminuída.

Ademais, verifica-se que o acusado Eduardo, ao contrário de Macielson, não é dado a prática de crimes, ostentando bons antecedentes (fls. 63, 161/162).

Nesse diapasão, não obstante a presença de veementes indícios e de provas colhidas na fase policial, o quadro probatório produzido sob o crivo do contraditório não é seguro o suficiente para lastrear a condenação do réu Eduardo, sobretudo considerando a gravidade do crime em questão.

Aliás, relativamente ao inquérito policial, Gustavo Badaró preleciona: "os elementos trazidos pela investigação não constituem, a rigor, provas no sentido técnico-processual do termo, mas informações de caráter provisório". (in Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 154).

No mesmo sentido são os ensinamentos de Aury Lopes Júnior: "O inquérito policial somente pode gerar o que anteriormente classificamos como atos de investigação e essa limitação de eficácia está justificada pela forma mediante a qual são praticados, em uma estrutura tipicamente inquisitiva, representada pelo segredo, a forma escrita e a ausência ou excessiva limitação do contraditório. Destarte, por não observar os incisos LIII, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inciso IX do art. 93 da nossa Constituição, bem como o art. 8º da CADH, o inquérito policial jamais poderá gerar elementos de convicção valoráveis na sentença para justificar uma condenação" (in Direito Processual Penal. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 333).

Logo, aplica-se "in casu" a máxima "in dubio pro reo", o que conduz à emissão do decreto absolutório em benefício do denunciado Eduardo.

Nesse mesmo sentido é a doutrina: "O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento de valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente,

afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet" (in LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, 8ª edição. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 48).

Aliás, assim tem entendido a jurisprudência:

"A aplicação da máxima in dubio pro reo é decorrência lógica dos princípios da reserva legal e da presunção de não culpabilidade e, como tal, exige juízo de certeza para a prolação do juízo condenatório, sendo que qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas resolvem-se a favor do acusado" (STJ Ministro Marco Aurélio Bellizze 5ª Turma AgRg no AREsp nº 63199/MG DJe 03/09/2013).

Ou ainda:

"Roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo - Recurso defensivo objetivando a absolvição - Cabimento - Prova bastante frágil - Réu não reconhecido pelas vítimas - Testemunhas que pouco esclareceram sobre os fatos - Absolvição de rigor - Recurso defensivo provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500575-33.2019.8.26.0659; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vinhedo - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/07/2022; Data de Registro: 04/07/2022)

Por fim:

"Roubo. Insuficiência de provas. Negativa da autoria ofertada pelo acusado tanto na fase policial como em juízo, corroborada por prova testemunhal. Réu não reconhecido pela vítima. Dúvida razoável que deve ser resolvida em favor do apelado, Improvimento do recurso ministerial." (TJSP; Apelação Criminal 0096487-28.2006.8.26.0000; Relator (a): Luciana Leal Junqueira Vieira; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal B; Foro de Ibiúna - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/05/2008; Data de Registro: 23/06/2008)

Diante do acima exposto, a condenação apenas do réu Macielson por infração ao art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, é de rigor.

Isto posto, passo a fixação da pena.

Conforme se verifica das certidões e folha de antecedentes criminais acostadas aos autos (fls. 291/302), o denunciado Macielson possui condenação anterior (trânsito em julgado para a defesa datado de 22.06.2016 - fls. 292), capaz de configurar reincidência (data do crime em julgamento - 05.07.2016).

Considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. Em razão da circunstância agravante consistente na reincidência do réu (proc. 0004600-92.2014.8.26.0319), nos termos do art. 61, I, do CP, tal reprimenda é agravada em um sexto, perfazendo o importe de QUATRO ANOS, OITO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO. Ausentes circunstâncias atenuantes. Em razão das causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP (concurso de duas ou mais pessoas), tal reprimenda é majorada em um terço, perfazendo o importe de SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO. Não há causas de diminuição da pena. Torno tal reprimenda definitiva.

Relativamente à pena de multa, considerando os mesmos critérios supra adotados para fixação da pena privativa de liberdade, fixo-a em DEZ DIAS-MULTA. Em face da reincidência, tal reprimenda é majorada em um sexto, perfazendo o importe de ONZE DIAS-MULTA. Ausentes circunstâncias atenuantes. Em razão das causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP (concurso de duas ou mais pessoas), tal reprimenda é majorada em um terço, perfazendo o importe de QUATORZE DIAS-MULTA. Ante a ausência de causa de diminuição de pena, torno tal reprimenda definitiva. Considerando as condições do réu, fixo o valor unitário no mínimo legal.

Tratando-se de roubo, bem como em face da extensão da pena fixada e reincidência do acusado, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.

Nesse sentido:

"PENA - Roubo - Regime prisional fechado (TACrimSP) RT 730/569, 572."

"PENA - Execução - Regime inicial fechado - Roubo qualificado - Periculosidade do agente - Recurso provido JTJ 186/286."

Ou ainda:

"PENA - Execução - Regime inicial fechado - Roubo duplamente qualificado - Periculosidade demonstrada e intranquilidade que essa conduta criminoso vem provocando no meio social - Sentença confirmada JTJ 202/296."

"PENA - Roubo - Emprego de arma - Delito cometido no interior de ônibus contra passageiro - Cumprimento em regime inicial fechado, inobstante a primariedade - Modalidade ousada indicadora de um grau intenso do elemento subjetivo (TACrimSP) RT 692/295."

Por fim:

"ROUBO QUALIFICADO - Pena - Regime prisional fechado - Admissibilidade mesmo se a reprimenda foi inferior a 8 anos devido à tripla qualificação do delito (TJSP) RT 744/560."

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido: TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação:14/04/2018."

O réu Macielson não faz jus a qualquer benefício, seja por se tratar de reincidente específico, seja por não preencher os requisitos objetivos sequer do SURSIS.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, assim:

I - ABSOLVO, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o réu EDUARDO HENRIQUE DA SILVA CHAVES, R.G.: 44.368.491 SSP/SP, filho de Darci Pereira da Silva e Edson Gonçalves Chaves, da acusação que lhe foi imputada na denúncia.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Em face da absolvição, não há condenação do réu em custas. Transitada em julgado, em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD. Tratando-se da hipótese de Advogado(a) nomeado(a), arbitro honorários em 100% do respectivo item da tabela do convênio firmado entre a OAB-SP e Defensoria Pública. Em havendo valores do réu apreendidos, determino sua devolução, bem como de eventual fiança prestada. Comunique-se ao ofendido, acerca desta decisão (art. 201, § 2º, CPP).

II - Por infração ao artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, CONDENO o réu MACIELSON DA SILVA, R.G.: 71.325.508 SSP/SP, filho de Maria das Graças Silva e Antônio José da Silva, à pena de SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO e QUATORZE DIAS-

MULTA. O valor da multa é o mínimo legal e deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO. O réu poderá apelar em liberdade, vez que respondeu solto em primeiro grau de Jurisdição.

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu MACIELSON ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei 11.608/2003, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inc. IV, do CPP, pressupõe pedido expresso na exordial acusatória, a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Tal requisito tem sido observado na jurisprudência das Cortes Superiores para permitir o arbitramento de indenização pelo Juiz Criminal. Como não foi formulado o pedido na denúncia, deixo de arbitrar valor mínimo de indenização, sem prejuízo da vítima adotar as medidas que entender cabíveis para obter o ressarcimento de seu prejuízo.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências relativas ao réu Macielson: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal, bem como respectivo mandado de prisão; 4) Comunique-se ao ofendido do conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP; 5) Em havendo Advogado(a) nomeado(a), determino a expedição da pertinente certidão de honorários observado os limites e ditames do respectivo convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria Pública; 6) Caso no presente feito tenha ocorrido a prestação de fiança, determino que seja oficiado ao Banco do Brasil para que promova a transferência do valor correspondente à multa aplicada para o FUNPESP. O saldo remanescente deverá ser utilizado para pagamentos das custas processuais, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal; 7) Em havendo objeto(s) apreendido(s), face a ausência de interesse na respectiva conservação, autorizo sua destruição. Comunique-se à 1ª Vara local, responsável pela Seção de Armas e Objetos; 8) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 9) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 10) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 11) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribuíra ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 12) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód.17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 14) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 14) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se

a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA